



Nr. 60 Kabinettsitzung vom 2. Juli 1930, 17 Uhr

R 43 I/1445, Bl. 2–7

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Bredt, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Trevi-
ranus; RSparKom. Saemisch; StS Trendelenburg, Pünder, Meissner, Schäffer, Zweigert (P. 1–8); GenMaj.
v. Schleicher; MinDir. Zechlin, Zarden (P. 1–6), Ernst (P. 3), Dorn (P. 6–8), Weigert (P. 3–9); MinR
Schaefer (P. 2), Fuchs (P. 6–7), Trapp (P. 6–7), Poerschke (P. 5–8), Beisiegel (P. 3–7), Wölz (P. 5–9),
Quassowski (P. 1), Weber (P. 1–3), Düring (P. 1), Schuster (P. 1); ORegR Wolf (P. 3); RegR Heilmann (P.
7–9); Präs. Nebelung (P. 3); Protokoll: MinR Feßler (P. 1), MinR Vogels (P. 2–9), ORegR Planck (P. 10).

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Bericht über den Entwurf eines Standardisierungsgesetzes.
2. Entwurf einer Verordnung zur Senkung der Verkehrssteuern.
3. Entwurf einer Verordnung über den Bezug von Spiritus zu Treibstoffzwecken. [...]
4. Wegfall des örtlichen Sonderzuschlags in der 3. Zone des besetzten Gebiets.
5. Krisenunterstützung für Bauarbeiter.
6. Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Verbilligung des mit öffentlichen Mitteln geför-
derten Kleinwohnungsbaues. [...]
7. Entwurf eines Gesetzes über die Entschädigungspflicht und den Rechtsweg bei Enteignungen auf
dem Gebiete des Städtebaues und der Grundstücksumlegung. [...]
8. Entwurf eines Gesetzes über die Bereitstellung von Kredit zur Förderung des Kleinwohnungs-
baues und des Straßenbaues. [...]
9. Antrag auf vorgriffsweise Inanspruchnahme der bei Kap. VII 1 Titel 3 des o. a. Haushalts des
Reichsarbeitsministeriums für 1930 (2. Ergänzung) in Ansatz gebrachten 100 Millionen RM. [...]
10. Personalsache. [...]

1. Bericht über den Entwurf eines Standardisierungsgesetzes.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* begründete den Entwurf. Der Zweck der Handelsklassen sei die Förderung der Qualitätsware, in der das Ausland den deutschen Bauern überlegen sei ¹.

Ein Lagerscheingesetz werde nicht rechtzeitig verabschiedet werden können; deswegen sei eine Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen vorgesehen. Sie sollten bereits bei der neuen Ernte in Wirksamkeit treten ².

Zwangszusammenschlüsse sollten zunächst auf Zucker- und Kartoffelerzeugung beschränkt werden. Weitere Ausdehnung solle möglich sein ³.

Die schriftliche Begründung zum Entwurfe werde folgen, dann könne das Kabinett entscheiden ⁴.

Auf eine Frage des *Reichskanzlers* ob die rechtzeitige Verabschiedung des Handelsklassengesetzes gesichert sei, erklärte der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* daß das Brotgesetz ⁵ bereits im Plenum vorliege, das Milchgesetz im Ausschuß verhandelt werde mit einem Zusatz, der ebenfalls den Zwangszusammenschluß der Erzeuger ermögliche ⁶, das Weingesetz werde in den nächsten Tagen verabschiedet werden ⁷, dann könne das Handelsklassengesetz und das Gesetz über den Vermahlungszwang ⁸ noch rechtzeitig zur Erledigung kommen.

Der *Reichsminister der Finanzen* hatte Bedenken, weil schwierigste Materien in dem einen Gesetz-entwurfe zusammenfassend behandelt würden. Er wollte sich aber damit abfinden, wenn die endgültige Fassung und die Begründung vorlägen.

Auch *Staatssekretär Dr. Trendelenburg* hatte Bedenken. Rechtsverordnungen wegen des Vermahlungszwangs würden einem Gesetz hierüber nicht gleichwertig sein. Schließlich müsse das Kabinett sich aber damit abfinden.

Zwangszusammenschlüsse paßten wenig in die große handelspolitische Linie der Regierung, die grundsätzlich eher gegen die Macht der wirtschaftlichen Organisationen eingestellt sei. Bei der besonderen Lage der Zuckerindustrie und der Kartoffelverwertung könne aber wohl dieses Bedenken zurückgestellt werden. Dagegen möchte der Absatz 2 des § 8 wegfallen, nach dem weitere Zwangszusammenschlüsse möglich wären ⁹. Er könnte als Sozialisierungsgesetz ausgelegt werden, weil etwa die Hälfte der deutschen Produktion auf landwirtschaftliche Grundstoffe aufbaue.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hatte keine Bedenken gegen die vorgeschlagene Ermächtigung, wenn die Voraussetzungen sachlich und zeitlich ausreichend festgelegt wären. Dagegen hielt der *Reichspostminister* die Änderung und den Ausbau des Handelsrechts hinsichtlich der Lagerscheinfrage im Wege der Rechtsverordnung für unerwünscht. Ebenso wandte er sich gegen

¹ Der erste Abschnitt des GesEntw. zur Verbesserung der Marktverhältnisse für dt. landwirtschaftliche Erzeugnisse ermächtigte die RReg., mit Zustimmung des RR Bestimmungen über Handelsklassen für landwirtschaftliche Erzeugnisse einschließlich der Erzeugnisse des Garten- und des Weinbaus, der Imkerei und der Fischerei zu erlassen. Vor der Einführung der Handelsklassen sollten Sachverständige gehört werden. Bei der Überwachung sollten Gutachterstellen helfen (GesEntw. des REM mit Anschreiben vom 1.7.30 in R 43 I/2544, Bl. 10–12).

² Der zweite Abschnitt (§ 7) des GesEntw. ermächtigte die RReg., zur Erleichterung der Kreditbeschaffung Vorschriften über Lagerscheine für landwirtschaftliche Erzeugnisse zu erlassen (R 43 I/2544, Bl. 14); die Lagerscheine konnten von den Landwirten den Banken als Kreditunterlagen vorgelegt werden.

³ Der dritte Abschnitt regelte im § 8 den Zusammenschluß von Zuckerfabriken und von kartoffelverarbeitenden Betrieben (R 43 I/2544, Bl. 14).

⁴ Der REM lieferte die Begründung zum GesEntw. am 4.7.30 nach (R 43 I/2544, Bl. 36–45).

⁵ Die zweite und dritte Beratung des BrotGes. fanden am 5. 7., 9. 7. und 10.7.30 im RT statt (RT-Bd. 428, S. 6173–6181, S. 6263–6264, S. 6275–6276). Text des BrotGes. im RGL. 1930 I, S. 299.

⁶ Die 2. und 3. Beratung des MilchGes. fand am 17.7.30 statt: RT-Bd. 428, S. 6464. Das MilchGes. wurde im RGL. 1930 I, S. 421 veröffentlicht.

⁷ Das WeinGes. wurde am 15.7.30 in 2. und 3. Lesung verabschiedet (RT-Bd. 428, S. 6370–6373); Text im RGL. 1930 I, S. 356.

⁸ Das Ges. über Vermahlungszwang von Inlandsweizen wurde am 14.7.30 vom RT verabschiedet (RT-Bd. 428, S. 6358) und im RGL. 1930 I, S. 355 veröffentlicht.

⁹ Abs. 2 des § 8 lautete: „Zusammenschlüsse gemäß Abs. 1 können mit Zustimmung eines Ausschusses des Reichstags auch für andere Betriebe, die landwirtschaftliche Erzeugnisse verarbeiten, angeordnet werden, wenn es zur Sicherung einer angemessenen Verwertung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse notwendig ist“ (R 43 I/2544, Bl. 14).

die weitere Schaffung von Zwangssyndikaten und Kartellen. Die Macht dieser Organisationen müsse beschränkt werden. Der Regierung würde dies schwerfallen, wenn sie selbst in der Gründung von Kartellen und Syndikaten vorgehe.

Staatssekretär Zweigert hielt den Entwurf nicht für verfassungsändernd. Ermächtigungsgesetze könnten der Regierung die Gesetzgebung zwar nicht allgemein, aber für spezialisierte Zwecke übertragen. Fraglich sei bloß, wie sich die Zwangskartelle zu Art. 156 Absatz 2 der Reichsverfassung verhielten¹⁰.

Hierzu erklärte *Ministerialrat Schuster*, daß es sich um einen allgemeinen wirtschaftspolitischen Gesetzentwurf und nicht um gemeinwirtschaftliche Maßnahmen handelte.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* hielt die Streichung von § 8 Absatz 2 für möglich, wenn er auch den Standpunkt vertrat, daß die wirtschaftliche Entwicklung zu weiteren Zwangszusammenschlüssen drängen werde. Nach seiner Ansicht werde der Reichstag die Vorlage annehmen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte sich damit einverstanden, daß § 8 Absatz 2 des Entwurfs gestrichen und § 9 entsprechend dem Ergebnis der Verhandlungen abgeändert wird¹¹. Wirtschaftspolitische Bedenken gegen Zwangszusammenschlüsse seien bisher in den Verhandlungen mit den Fraktionen nicht in die Erscheinung getreten. Die Desorganisation des Marktes mache Maßnahmen dieser Art erforderlich.

Der *Reichskanzler* stellte nach einer Aussprache fest, daß § 8 Absatz 2 des Gesetzentwurfs gestrichen und § 9 entsprechend dem Ergebnis der Verhandlungen abgeändert werden soll. Der abgeänderte Entwurf und die Begründung werden bis zur nächsten Kabinettsitzung rechtzeitig vorgelegt werden. Dann soll die Abstimmung erfolgen¹².

2. Entwurf einer Verordnung zur Senkung der Verkehrssteuern.

Die Beratung dieses Punktes der Tagesordnung wurde auf Vorschlag des Reichskanzlers vertagt¹³.

3. Entwurf einer Verordnung über den Bezug von Spiritus zu Treibstoffzwecken. [...] ¹⁴

4. Wegfall des örtlichen Sonderzuschlags in der 3. Zone des besetzten Gebiets.

Der *Reichsminister der Finanzen* nahm Bezug auf seine schriftliche Vorlage vom 26. Juni 1930¹⁵ und beantragte, von einer Änderung der Vorschrift über die Regelung der örtlichen Sonderzuschläge in den besetzt gewesenen rheinischen Gebieten Abstand zu nehmen.

In der Aussprache regten mehrere Minister, insbesondere der Reichsverkehrsminister und der Reichsminister für die besetzten Gebiete an, den Abbau der örtlichen Sonderzuschläge nur allmäh-

¹⁰ Art. 156 Abs. 2 RV: „Das Reich kann ferner im Falle dringenden Bedürfnisses zum Zwecke der Gemeinwirtschaft durch Gesetz wirtschaftliche Unternehmungen und Verbände auf der Grundlage der Selbstverwaltung zusammenschließen mit dem Ziele, die Mitwirkung aller schaffenden Volksteile zu sichern, Arbeitgeber und Arbeitnehmer an der Verwaltung zu beteiligen und Erzeugung, Herstellung, Verteilung, Verwendung, Preisgestaltung sowie Ein- und Ausfuhr der Wirtschaftsgüter nach gemeinwirtschaftlichen Grundsätzen zu regeln.“

¹¹ Nach § 9 konnte die RReg. RechtsVOen zur Durchführung des § 8 erlassen (R 43 I/2544, Bl. 14).

¹² Vgl. Dok. Nr. 64, P. 1.

¹³ S. Dok. Nr. 64, P. 2.

¹⁴ Die VO vom 4.7.30 wurde im RGBl. I, S. 199 veröffentlicht.

¹⁵ Die örtlichen Sonderzuschläge zu dem Gehalt der Beamten des besetzten Gebiets sollten nach dem Ende der Besetzung am 30.6.30 wegfallen (Erlaß des RFM vom 5.6.30, RBB 1930, S. 61). Die Beamten der 3. Zone regten dagegen an, die Entscheidung über den Abbau der örtlichen Sonderzuschläge bis zur Entscheidung über das Notopfer oder die Reichshilfe aufzuschieben, oder die Sonderzuschläge allmählich bis zum Jahr 1932 abzubauen; zumindest sollten die Sonderzuschläge im Juli 1930 als Auslaufmonat gezahlt werden. Das RFin. lehnte diese Vorschläge ab und erbat hierzu eine Billigung des RKab. (StS Schäffer an StS Pünder vom 26.6.30 in R 43 I/201, Bl. 222–223).

lich vorzunehmen, um die darin liegende Härte zu mildern, daß die Beamten des besetzt gewesenen Gebiets neben dem Abbau der Sonderzuschläge im gegenwärtigen Augenblick auch noch von der Reichshilfe der Personen im öffentlichen Dienst miterfaßt werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, den Sachverhalt nochmals prüfen zu wollen.

Die Weiterberatung wurde darauf vertagt ¹⁶.

5. Krisenunterstützung für Bauarbeiter.

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Inhalt der Vorlage vom 21. Juni 1930 vor und beantragte die Zustimmung des Reichskabinetts zu einer beschränkten Ausdehnung der Krisenunterstützung auf Bauarbeiten in besonders hart betroffenen Notstandsgebieten ¹⁷.

Gegen diesen Antrag wurde von verschiedener Seite starke Bedenken geäußert, insbesondere wurde der Befürchtung Ausdruck verliehen, daß es praktisch unmöglich sein werde, die vorgeschlagene Maßnahme auf die Dauer auf einzelne Bezirke zu beschränken. Es wurde ferner bemerkt, daß es unerwünscht sei, gerade in den Sommermonaten an eine Ausdehnung der Krisenunterstützung heranzugehen.

Auf Vorschlag des Reichskanzlers *beschloß* das *Kabinett*, die Beschlußfassung zur Sache zu vertagen und die ganze Angelegenheit in einer der nächsten Kabinettsitzungen nochmals zu beraten, und zwar möglichst im Zusammenhang mit der vom Reichsarbeitsminister beabsichtigten Neuregelung der Krisenunterstützung, die eine verschärfte Nachprüfung der Bedürftigkeit der Unterstützten bringen soll.

6. Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Verbilligung des mit öffentlichen Mitteln geförderten Kleinwohnungsbaues. [...]

7. Entwurf eines Gesetzes über die Entschädigungspflicht und den Rechtsweg bei Enteignungen auf dem Gebiete des Städtebaues und der Grundstücksumlegung. [...]

8. Entwurf eines Gesetzes über die Bereitstellung von Kredit zur Förderung des Kleinwohnungsbaues und des Straßenbaues. [...]

Anschließend an diesen Punkt der Tagesordnung brachte der *Reichsarbeitsminister* zur Sprache, daß es unbedingt geboten sei, in Verbindung mit dem Arbeitsbeschaffungsprogramm das Problem der Preissenkung anzupacken. Er verwies auf seine schriftlichen Anregungen an das Reichswirtschaftsministerium zur Herbeiführung eines einheitlichen Standpunktes der Reichsressorts ¹⁸.

Nach kurzer Aussprache erklärte der *Reichskanzler* daß er sich vorbehalte, die Weiterberatung dieser Angelegenheit auf die Tagesordnung einer der nächsten Kabinettsitzungen zu setzen ¹⁹.

¹⁶ S. Dok. Nr. 64, P. 3.

¹⁷ Gemäß § 101 AVAVG (RGBl. 1929 I, S. 176) hatte der RArbM beantragt, die Bauarbeiter im Bezirk Eichsfeld zur Krisenunterstützung zuzulassen und die Mittel dafür im Vorgriff auf die 150 Mio RM Krisenfürsorge im noch nicht verabschiedeten Nachtragshaushalt 1930 zur Verfügung zu stellen; der RFM hatte diesem Antrag jedoch widersprochen (Schreiben des RArbM vom 21.6.30 in R 43 I/2038, Bl. 6–7).

¹⁸ Die Abschrift eines Schreibens des RArbM an den RWiM vom 18.6.30 über die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der RReg. und Preissenkung, in dem der RArbM den RWiM um die Aufstellung eines Programms für die Preissenkungsverhandlungen mit den großen Wirtschaftsverbänden bittet, befindet sich in R 43 I/1157, Bl. 192.

¹⁹ S. Dok. Nr. 66, P. 1.

9. Antrag auf vorgriffsweise Inanspruchnahme der bei Kap. VII 1 Titel 3 des o. a. Haushalts des Reichsarbeitsministeriums für 1930 (2. Ergänzung) in Ansatz gebrachten 100 Millionen RM. [...]

10. Personalsache. [...]

Zitierhinweis

Nr. 60 Kabinettsitzung vom 2. Juli 1930, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 247–251 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D60>